



CUT: 225848-2025

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0269-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 22 de septiembre de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Trámite (CUT) 225848-2025 instruido por la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios (ALA Tahuamanu-Madre de Dios), sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) por infracción en materia de aguas tipificada en la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, iniciado en fecha 26.01.2026 contra el señor LUIS ALBERTO RAYMUNDO NAVARRO, identificado con DNI N° 04822442.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el numeral 12. del artículo 15 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que una de las funciones de la Autoridad Nacional del Agua es ejercer jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, desarrollando acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia, para asegurar la preservación y conservación de las fuentes naturales de agua, de los bienes naturales asociados a estas y de la infraestructura hidráulica, ejerciendo para tal efecto, la facultad sancionadora y coactiva.

SEGUNDO.- Que, conforme al artículo 274 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG, la Autoridad Nacional del Agua ejerce la facultad sancionadora ante cualquier infracción a las disposiciones contenidas en la Ley o en el Reglamento por parte de personas naturales o jurídicas. Asimismo, el procedimiento sancionador se rige sustantiva y procedimentalmente por el TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el D.S. N° 006-2026-JUS (que compila y sistematiza las modificaciones normativas de la Ley N° 27444), y los Lineamientos aprobados por Resolución Jefatural N° 235-2018-ANA.

TERCERO.- Que, como antecedentes más relevantes previos al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 3.1** En fecha 09.10.2025, personal especialista de la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios realizó una diligencia de supervisión de campo en la unidad operativa de beneficio del derecho minero LEONARDO UNO con Código Único N° 070005399, ubicado en el sector Boca Colorado, distrito de Madre de Dios, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, en el ámbito de la Unidad Hidrográfica Intercuenca Alto



Madre de Dios (46649). En dicha diligencia se constató la realización de actividades mineras de proceso de beneficio (operación de lavado de material aurífero mediante Balsa-Traca y Balsa-Carranchera) y la presencia de tres (03) puntos de vertimiento directo de aguas residuales de tipo minero hacia el cauce del río Madre de Dios sin contar con autorización de la ANA: Punto de vertimiento 1 (PV-1); con 18.20 litros por segundo (l/s), PV-2 (18.80 l/s) y PV-03 (06.50 l/s), haciendo un caudal total aforado de 43.50 l/s de régimen continuo y sin tratamiento alguno, conforme consta en el Acta de Supervisión/Fiscalización a Vertimientos de Aguas.

- 3.2** Mediante el Memorando N° 1482-2025-ANA-AAA.MDD, de fecha 16.10.2025, la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, pone de conocimiento a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios el Acta de Supervisión/Fiscalización a Vertimiento de Aguas Residuales No Autorizado, de fecha 09.10.2025, y el Informe Técnico N° 0403-2025-ANA AAA.MDD/HLH, de fecha 16.10.2025, a fin de que, en el marco de sus competencias, actúe bajo estricto cumplimiento del literal c) del art. 48 del Reglamento de Organizaciones y Funciones de la ANA, aprobado por el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI.
- 3.3** Con el Informe Técnico N° 0102-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/JFR, de fecha 14.11.2025, el profesional de la ALA Tahuamanu-Madre de Dios, informó, con relación a la supervisión realizada en el derecho minero LEONARDO UNO, concluyendo que se identificó una infracción en materia de recurso hídricos, recomendando la notificación al señor Luis Alberto Raymundo Navarro, identificado con DNI N° 04822442, con el inicio del procedimiento administrativo sancionador por realizar vertimiento sin autorización de aguas residuales de tipo minero en el río Madre de Dios, provenientes de actividad de proceso explotación y/o beneficio (actividad minera de proceso de operación de beneficio en Chute por Granulometría).

CUARTO.- Que, respecto al desarrollo del procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 4.1** A través de la Notificación N° 0089-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMDD notificada válidamente el 26.01.2025, se comunicó al administrado el inicio formal del procedimiento administrativo sancionador por efectuar vertimiento de aguas residuales sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua en el río Madre de Dios, con ubicación geográfica en; PV-01: 348 871 metros (m)-Este (E) y 8 605 358 metros (m)-Norte (N); PV-02: 348 876m-E y 8 605 366 m-N y PV-03: 348 877m-E y 8 605 350 m-N, mediante el sistema de coordenadas UTM, datum WG-84, zona 19 sur (en adelante coordenadas UTM), hecho que se encuentra tipificado como infracción contenido en el literal d. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos *“Efectuar vertimiento de aguas residuales en los cuerpos de agua o efectuar reúso de aguas, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua”* concordante con el numeral 9. del artículo 120 de la referida Ley *“realizar vertimientos sin autorización”*, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que efectúe el descargo respectivo.
- 4.2** En fecha 02.02.2026, mediante la Sumilla S/N, el señor Luis Alberto Raymundo Navarro, identificado con DNI N° 04822442, presento su descargo en referencia al Informe Técnico N° 0102-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/JFR.
- 4.3** Mediante Carta N° 0059-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD, de fecha 19.02.2026, la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, remitió al señor Luis Alberto Raymundo Navarro, la documentación reclamada, haciendo entrega del Acta de Supervisión/Fiscalización, de fecha 09.10.2025 y adicionalmente el Informe Técnico N° 0403-2025-ANA-AAA.MDD/HLH.



4.4 Mediante Sumilla S/N, de fecha 16.03.2026, el señor Luis Alberto Raymundo Navarro, identificado con DNI N° 04822442, titular del derecho minero LEONARDO UNO, con código 070005399, presenta el documento de descargo complementario al inicio del procedimiento administrativo sancionador.

4.5 Mediante el Informe Técnico N° 0039-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/CSC, de fecha 27.05.2026 la ALA Tahuamanu – Madre de Dios, efectuó un análisis de los hechos materia de imputación, de la siguiente forma:

i) Del descargo presentado por el administrado en fecha 02.02.2026, el órgano instructor se pronunció del siguiente modo:

- Al respecto, de conformidad con lo previsto en el Título Flotador de numeral 3.1.4 del título 3 de la Guía Para Realizar Inventarios de Fuentes Naturales de Agua Superficial aprobado con la RJ N° 319-2025-ANA, esta entidad en estricto cumplimiento dicha normatividad vigente, ha realizado la medición de caudal aplicado el método flotador. En ese sentido, el administrado no ha desvirtuado técnicamente la medición realizada, al no haber acreditado error en su aplicación ni presentados medios probatorios idóneos que sustenten sus afirmaciones, limitándose a cuestionamientos genéricos. En consecuencia, lo alegado no resulta suficiente para enervar la validez técnica de la medición efectuada. Teniendo en cuenta que el acta de supervisión constituye un documento con fe pública que refleja la realidad constatada in situ, y que el aforo se realizó siguiendo la normativa técnica vigente, se DESVIRTÚA el cuestionamiento formulado por el administrado.
- El administrado sostiene que no se le alcanzó el Acta de Supervisión; sin embargo, dicho argumento carece de sustento, toda vez que el referido documento fue puesto en su conocimiento al momento de la notificación del inicio del procedimiento administrativo sancionador, conforme consta en el Acta de Notificación N° 0312 2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD, validada en fecha 26.01.2026, recepcionada por la señora Aydee Chulla Hermosa (esposa del imputado), identificada con DNI N° 48969571. Asimismo, a fin de garantizar plenamente el debido proceso y el derecho de defensa del administrado, mediante Carta N° 0059-2026-ANA-AAA.MDD ALA.TMD, validada en fecha 09.03.2026, se le remitió nuevamente la documentación que alegaba como faltante, adjuntándose el Acta de Supervisión/Fiscalización, de fecha 09.10.2025 y adicionalmente se hizo alcance del Informe Técnico N° 0403-2025-ANA-AAA.MDD/HLH, de fecha 16.10.2025. Por lo que se considera aclarado y subsanado el argumento formulado por el administrado.

ii) En fecha 16.03.2026 el administrado presenta un descargo complementario, el mismo que también ha sido objeto de pronunciación de la autoridad instructora de la siguiente forma:

- El administrado sostiene que no se le alcanzó el Acta de Supervisión, ni el Informe Técnico N° 0403-2025-ANA-AAA.MDD/HLH; sin embargo, como se ha señalado en los párrafos mencionados anteriormente, toda vez que la referida Acta de Supervisión fue puesto en su conocimiento al momento de la notificación del inicio del procedimiento administrativo sancionador, conforme consta en el Acta de Notificación N° 0312-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD, validada en fecha 26.01.2026, recepcionada por la señora Aydee Chulla Hermosa (esposa del imputado), identificada con DNI N° 48969571. Asimismo, a fin de garantizar plenamente el debido proceso y el derecho de defensa del administrado, mediante Carta N° 0059 2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD, validada en fecha 09.03.2026, se le remitió nuevamente la documentación que alegaba como faltante, adjuntándose



el Acta de Supervisión/Fiscalización, de fecha 09.10.2025 y adicionalmente el Informe Técnico N° 0403-2025-ANA-AAA.MDD/HLH, de fecha 16.10.2025. Por lo que se considera aclarado y subsanado el argumento formulado por el administrado.

- Se ratifica el caudal de 43.50 l/s. Dicha medición fue ejecutada por el personal de la ANA en estricto cumplimiento de lo previsto en el Título Flotador de numeral 3.1.4 del título 3 de la Guía Para Realizar Inventarios de Fuentes Naturales de Agua Superficial aprobado con la RJ N° 319-2025-ANA. El método del flotador aplicado goza de presunción de validez técnica, al haber sido ejecutado bajo protocolos oficiales para cuerpos de agua superficial.

iii) En mérito de los hechos verificados el 09.10.2025, el imputado infringió la Ley de Recursos Hídricos al efectuar vertimiento de aguas residuales en el río 09.10.2025 sin la autorización de la Autoridad Nacional del Agua. Esta infracción está tipificada en el literal d) del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, en concordancia con el numeral 9 del artículo 120 de la referida Ley.

iv) Respecto al cálculo de la multa, el órgano instructor sustentó el criterio de **beneficios obtenidos por el infractor**, tomando en cuenta los costos evitados, como el incumplimiento del pago de retribuciones económicas de acuerdo al volumen de vertimiento de aguas residuales por año, la determinación del pago de verificación técnica de campo, entre otros, conforme a la siguiente tabla:

COSTOS EVITADOS POR EL INFRACTOR	
Descripción	Costo S/
Pago de trámite ante la ANA (TUPA) (Autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas a los cuerpos naturales de agua)	777.20
Costos por Inspección Ocular – A distancias mayores de 100 km	197.50
Retribución Económica por Vertimiento de Agua Residual Tratada desde el inicio del proceso de formalización (2021)	100776.23
TOTAL S/	101750.93
Unidad Impositiva Tributaria (UIT)	18,5

(*) Fuente: MIDAGRI

v) Respecto a la calificación de sanción, se tomó en cuenta el *Principio de Razonabilidad* recogido en el numeral 3. del artículo 230 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, desarrollando en sus términos los criterios de calificación señalados en el numeral 278.2 del artículo 278 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, calificando la infracción como una muy grave, recomendando imponer una multa de 23,51 UIT, conforme se describe en el siguiente cuadro:

Calificación de la infracción a imponer			
Criterio de calificación de infracción	Valoración	Cuantificación	(UIT)
Afectación o riesgo a la salud de la población	¿El vertimiento de aguas residuales al río Madre de Dios, puede constituir un riesgo potencial y podría causar a la salud de la población aledaña? Según el Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua-RADA, esta entidad no ha otorgado derechos ni autorizaciones de uso de agua del río Madre de Dios para uso poblacional a las personas naturales y jurídicas. Por lo que no es valorizable.	(Acumulable a la infracción)	5,01
Circunstancias de la comisión de la conducta sancionable o infracción	El vertimiento sin autorización de aguas residuales de tipo minero al río Madre de Dios, constituye una afectación por las acciones realizadas.	(Acumulación a la infracción)	
La gravedad de los daños generados	Afectan de carácter transitorio la fuente natural de agua del río Madre de Dios. • Al no contar con autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas, no hay un control de los LMP del efluente. Al no contar con autorización de vertimiento de aguas residuales, no hay un control de los ECA para Agua en el cuerpo natural del río Madre de Dios.		



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 27461F7D

Calificación de la infracción a imponer																	
Criterio de calificación de infracción	Valoración	Cuantificación	(UIT)														
Los impactos ambientales negativos, de acuerdo con la legislación vigente	Impacto directo al cuerpo de agua, la infracción implica alteraciones en uno de los componentes del medio ambiente que es el recurso hídrico (agua).																
Los costos en que incurre el Estado para atender los daños generados	Genera costos al Estado para atender los daños generados: ➢ Gastos generados por realizar Supervisiones. ➢ Gastos generados por realizar Inspecciones Oculares ➢ Emisión de Informe Técnico ➢ Gastos de traslado de notificaciones y otros documentos. Otras acciones relacionado a la misma																
Reincidencia	No aplica	No aplica	No aplica														
Beneficios económicos obtenidos por el infractor	El titular de la actividad minera señor LUIS ALBERTO RAYMUNDO NAVARRO , identificado con DNI N° 04822442 y RUC N° 10048224429, al realizar vertimiento sin autorización de aguas residuales de tipo minero no tratadas en el río Madre de Dios, genera beneficios económicos, como ahorro económico por: ➢ No efectuar retribución económica, por derecho de trámite de la solicitud de autorización de vertimiento de aguas residuales. ➢ No efectuar retribución económica, por derecho de Inspección Ocular ➢ No efectuar la Retribución Económica (R.E.) por vertimiento de aguas residuales en el río Madre de Dios. ➢ No realizar tratamiento de aguas residuales de tipo minero. Otras acciones.	<table><tr><th colspan="2">COSTOS EVITADOS POR EL INFRCTOR</th></tr><tr><th>Descripción</th><th>Costo S/</th></tr><tr><td>Pago de trámite ante la ANA (TUPA) (Autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas a los cuerpos naturales de agua)</td><td>777.20</td></tr><tr><td>Costos por Inspección Ocular – A distancias mayores de 100 km</td><td>197.50</td></tr><tr><td>Retribución Económica por Vertimiento de Agua Residual Tratada desde el inicio del proceso de formalización (2021)</td><td>100776.23</td></tr><tr><td>TOTAL S/</td><td>101750.93</td></tr><tr><td>Unidad Impositiva Tributaria (UIT)</td><td>18,5</td></tr></table>	COSTOS EVITADOS POR EL INFRCTOR		Descripción	Costo S/	Pago de trámite ante la ANA (TUPA) (Autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas a los cuerpos naturales de agua)	777.20	Costos por Inspección Ocular – A distancias mayores de 100 km	197.50	Retribución Económica por Vertimiento de Agua Residual Tratada desde el inicio del proceso de formalización (2021)	100776.23	TOTAL S/	101750.93	Unidad Impositiva Tributaria (UIT)	18,5	18,5
COSTOS EVITADOS POR EL INFRCTOR																	
Descripción	Costo S/																
Pago de trámite ante la ANA (TUPA) (Autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas a los cuerpos naturales de agua)	777.20																
Costos por Inspección Ocular – A distancias mayores de 100 km	197.50																
Retribución Económica por Vertimiento de Agua Residual Tratada desde el inicio del proceso de formalización (2021)	100776.23																
TOTAL S/	101750.93																
Unidad Impositiva Tributaria (UIT)	18,5																
TOTAL de Unidades Impositivas Tributarias (UIT)			23.51														

vi) Asimismo, se recomienda como medida complementaria y en cumplimiento al literal a) del artículo 25 de la Resolución Jefatural N° 235-2018-ANA, disponer las acciones orientadas a restaurar la situación al estado anterior a la infracción, asumiendo el administrado los costos que demande su reposición.

- 4.6** A través del Memorando N° 0497-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD en fecha 27.05.2026, la ALA Tahuamanu-Madre de Dios, en su calidad de ente instructor, remitió todos los actuados a la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, para la emisión del acto administrativo que corresponda.
- 4.7** Mediante la Carta N° 182-2026-ANA-AAA.MDD notificada válidamente a la administrada el 02.07.2026 se cumplió con notificar el informe final de instrucción¹ sobre el procedimiento administrativo sancionador conforme lo establece el inc. 3 del artículo 235 de la LPAG, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos respectivos.
- 4.8** El señor Luis Alberto Raymundo Navarro, identificado, mediante Sumilla S/N con fecha de registro 09.07.2026, presentó su solicitud de ampliación de plazo con respecto a la Carta N° 0182-2025-ANA-AAA.MDD, solicitando se le conceda un plazo adicional de cinco (05) días hábiles para absolver las imputaciones contenidas en el Informe.
- 4.9** Al respecto, si bien esta autoridad omitió emitir un pronunciamiento formal y expreso respecto a la solicitud de prórroga dicho escrito de formulación de descargos es válidamente recepcionado e incorporado al expediente administrativo para su correspondiente evaluación técnico legal configurándose una aceptación o concesión tácita de la ampliación solicitada por parte de la administración, pese a que el administrado supero los plazos previstos, en razón de estricta observancia del Principio del Debido Procedimiento y el Principio de Informalismo regulados en los numerales 1.2 y 1.6 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG.

¹ Informe Técnico N° 0039-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/CSC



4.10 En ese sentido se admite a trámite y se valora el escrito de descargo de fecha 05.08.2026 correspondiente informe final de instrucción, para no causar indefensión al administrado y corresponde proceder con la emisión del pronunciamiento de fondo de los siguientes argumentos, en síntesis:

- i) El administrado sostiene que el Informe Final habría invertido la carga de la prueba, pues correspondía a la Administración acreditar la infracción y su responsabilidad, y no exigirle demostrar el error del aforo. Cuestiona que la fe pública del acta permita tener por acreditadas conclusiones técnicas no verificadas, como el caudal medido, la naturaleza del efluente, la continuidad del vertimiento o su autoría. Asimismo, observa errores en la identificación de la Resolución Jefatural aplicable y señala que no se expusieron los datos primarios, correcciones, coeficientes ni márgenes de incertidumbre que sustentarían el resultado de 43,50 l/s. También cuestiona la calificación de los flujos como aguas residuales mineras sin muestreo ni análisis de laboratorio, así como la atribución de responsabilidad basada únicamente en la titularidad del derecho minero y la inscripción en el REINFO. Finalmente, solicita el archivo del procedimiento o, subsidiariamente, que la infracción sea calificada como grave y que la multa se determine en el mínimo legal, excluyendo la proyección de 18,5 UIT correspondiente a cinco años no acreditados.

QUINTO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0134-ANA-AAA.MDD/EAHV de fecha 18.09.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa del Agua efectuó el análisis del descargo presentado y el siguiente análisis de fondo:

5.1 *El administrado sostiene que la Administración habría invertido la carga de la prueba, cuestiona el valor probatorio del acta de fiscalización.* Al respecto, corresponde señalar lo siguiente:

- i) Respecto al primer argumento la Administración cumplió rigurosamente con la carga de la prueba al realizar la fiscalización *in situ* el 09.10.2025, identificando las actividades mineras de beneficio, georreferenciando la unidad operativa dentro del derecho minero "LEONARDO UNO" y aforando los puntos de vertimiento no autorizado. Conforme al artículo 242 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos y el artículo 228-F del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 (D.S. N° 006-2026-JUS), las Actas de Fiscalización gozan de presunción de veracidad (fe pública) sobre los hechos constatados objetivamente por los fiscalizadores.
- ii) Habiéndose aportado medios probatorios directos y fehacientes (Acta de Fiscalización del 09.10.2025, el Informe Técnico N° 0403-2025-ANA-AAA.MDD/HLH y el Informe Técnico N° 0102-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/JFR), la presunción de licitud del administrado quedó desvirtuada. Requerir al administrado que sustente técnicamente sus objeciones frente a un documento público no constituye una "inversión de la carga de la prueba", sino la exigencia legal de ejercer la carga de la contradicción mediante elementos probatorios idóneos y no con meras negaciones genéricas.

5.2 *Sobre el error en la Resolución Jefatural citada en el Informe Final consignó la Resolución Jefatural N° 319-2025-ANA, pese a que la referencia correspondería a la Resolución Jefatural N° 319-2015-ANA.* Al respecto, corresponde señalar lo siguiente:

- i) La consignación del año "2025" en lugar de "2015" respecto a la Resolución Jefatural N° 319-ANA constituye un error material mecanográfico de cita de fecha en los informes preparatorios. En aplicación del Principio de Conservación del Acto Administrativo (artículo 14 del TUO de la LPAG, D.S. N° 006-2026-JUS), los vicios formales de cita legal en actos de instrucción no invalidan el procedimiento



sancionador cuando la descripción de los hechos infractores y la tipicidad se mantienen inalteradas.

5.3 *Sobre la medición del caudal de 43,50 l/s, el administrado cuestiona que no se hayan consignado los datos primarios de los ensayos, las distancias, los tiempos, el área de la sección, los coeficientes de corrección y el margen de incertidumbre. Al respecto, corresponde señalar lo siguiente:*

- i) El expediente administrativo cuenta con plena trazabilidad probatoria. En el Acta de Supervisión y en los informes técnicos de instrucción se detallaron de manera individual los tres puntos de vertimiento (**PV-01: 18.20 l/s, PV-02: 18.80 l/s y PV-03: 06.50 l/s**), sumando un caudal total aforado de **43.50 l/s**, con sus respectivas ubicaciones geográfica mediante coordenadas UTM, y régimen de descarga continuo.
- ii) Durante la inspección *in situ* de fecha 09.10.2025, el especialista de la ANA ejecutó tres ensayos de medición de velocidad y sección por cada punto utilizando flexómetro, cronómetro y flotador (canica de tecnopor) para obtener los promedios volumétricos conforme se advierte de acta de supervisión. Además, toda la documentación de respaldo incluidas el acta, planos y paneles fotográficos georreferenciados le fue entregada formalmente al administrado mediante la Carta N° 0059-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD, garantizando de manera irrestricta su derecho de defensa y contradicción.

5.4 *Sobre la falta de muestreo y análisis de laboratorio que señala el administrado. Al respecto, corresponde señalar lo siguiente:*

- i) El Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos en el artículo 131 literal “a”, define a las aguas residuales como aquellas cuyas características originales han sido modificadas por actividades antropogénicas y que, por sus características de calidad, requieren tratamiento previo. En esa línea, se tiene del Acta de supervisión *in situ* del 09.10.2025, el Especialista en Calidad de Agua de la ANA constató visual y físicamente el desarrollo de actividades mineras de proceso de beneficio operación de lavado de material aurífero en Balsa-Traca y Balsa-Carranchera y la descarga directa hacia el cauce del río Madre de Dios de efluentes con intensa turbidez y coloración marrón-anaranjada.

5.5 *Sobre la responsabilidad atribuida por la titularidad minera y el REINFO. Al respecto, corresponde señalar lo siguiente:*

- i) La imputación administrativa no constituye un supuesto de responsabilidad objetiva proscrita por el numeral 10 del artículo 230 del TUO de la Ley N° 27444 (D.S. N° 006-2026-JUS). La responsabilidad del administrado es subjetiva y deriva de su omisión al deber de cuidado y custodia (posición de garante) sobre la unidad operativa.
- ii) El administrado está registrado como Persona Natural con Negocio e inscrito en estado VIGENTE en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) para el derecho minero "LEONARDO UNO". Al respecto, el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas ha establecido como PRECEDENTES VINCULANTES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA los siguientes criterios: a) Resolución N° 0294-2024-ANA-TNRCH: *“La inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera – REINFO no constituye título habilitante para la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico ni el uso del agua”* (ni para el vertimiento de efluentes). Y b) Resolución N° 0742-2025-ANA-TNRCH: *“El otorgamiento de una concesión minera no habilita a ocupar el cauce de una fuente natural de agua, pues, para ello, se requiere de la autorización de la Autoridad Nacional del Agua”*. En ese sentido, como titular exclusivo del proyecto de formalización en dicho ámbito, le corresponde



responder por los impactos hídricos y descargas generadas en su operación, máxime si no ha presentado constancias o denuncias policiales previas que acrediten la intrusión de terceros o actos irresistibles en su predio.

5.6 *Sobre la calificación de la infracción y la multa.* Al respecto, corresponde señalar lo siguiente:

- i) Ante este argumento esta área legal realiza la aplicación del Principio de Razonabilidad; si bien el numeral 278.3 del artículo 278 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos (D.S. N° 001-2010-AG) prohíbe de forma taxativa calificar los vertimientos sin autorización como infracciones "leves", la graduación entre la categoría "grave" o "muy grave" se realiza aplicando los criterios del Principio de Razonabilidad previstos en el numeral 3 del artículo 230 del TUO de la LPAG (D.S. N° 006-2026-JUS) y el artículo 278.2 del Reglamento. Asimismo, la calificación como MUY GRAVE no responde a un formulismo automático, sino a la magnitud del impacto comprobado en campo el 09.10.2025 como la presencia simultánea de tres (03) puntos de descarga directa de aguas residuales de proceso de beneficio minero aurífero (Balsa-Traca y Balsa-Carranchera) hacia el río Madre de Dios; en consecuencia, se aforó un caudal continuo total de 43.50 l/s de efluente marrón-anaranjado intenso vertido directamente al río sin tratamiento previo, alterando la coloración y carga de sólidos de la fuente natural. Tratar esa descarga de agua servida minera como una falta leve o de cuantía mínima desnaturalizaría la función de tutela estatal sobre el recurso hídrico. Por ello, se fijó como base de gravedad el umbral mínimo legal de la escala muy grave (5,01 UIT), conforme al numeral 279.3 del Reglamento (aplicable a multas de más de 5 UIT).
- ii) Además, se ha valorado el medio probatorio de la inclusión del quinquenio 2021-2025 y este responde a que el administrado está inscrito con estado VIGENTE en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) para el derecho "LEONARDO UNO" desde el año 2021. Al acogerse voluntariamente al proceso de formalización minera en dicha fecha, el administrado declaró la ejecución de actividades en el área; por ende, no puede pretender que su omisión de tramitar la autorización de vertimiento durante todo su proceso de formalización le genere un beneficio económico nulo o no cuantificable.
- iii) De lo expuesto y respecto a la multa final propuesta de 23,51 UIT es la suma transparente y motivada de la sanción base por la gravedad de verter sin tratamiento en fuente natural (5,01 UIT) y el beneficio económico ilícito obtenido (18,50 UIT). Dicho cálculo respeta de manera estricta los principios de legalidad, verdad material y razonabilidad, garantizando que la sanción cumpla su fin disuasivo frente a la contaminación de las fuentes hídricas del país.

5.7 La constatación del punto de vertimiento de aguas residuales en el río Madre de Dios, ubicado en el sector Boca Colorado, distrito de Madre de Dios, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, sin autorización de la Autoridad Nacional de Agua, constituye una infracción tipificada en el literal d. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, concordante con el numeral 9 de la referida Ley, conforme se advierte de los siguientes medios probatorios:

- i) El acta de supervisión de fecha 09.10.2025 en la cual se constató tres (03) punto de vertimiento de aguas residuales de tipo minero en el río Madre de Dios.
- ii) Los escritos de descargo contra el inicio del procedimiento sancionador presentados por el administrado de fecha 02.02.2026 y 16.03.2026.
- iii) El Informe Técnico N° 0102-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/JFR de fecha 14.11.2025, que verificó que el vertimiento de aguas residuales de tipo minero en el río Madre de Dios no cuenta con autorización de la Autoridad Nacional del Agua, recomendando el inicio del procedimiento sancionador.



- iv) El Informe Técnico N° 0039-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/CSC de fecha 27.05.2026 el cual concluyó la comisión de la infracción por parte del imputado.
- v) El escrito de descargo contra Informe Final de Instrucción presentado por el administrado de fecha 05.08.2026.

5.8 En este contexto, habiéndose desarrollado de manera adecuada los criterios de razonabilidad y habiéndose calificado la infracción imputada como muy grave, corresponde respaldar la propuesta de sanción recomendada por el órgano instructor; por tanto, se concluye que la conducta atribuible al administrado Luis Alberto Raymundo Navarro, constituye infracción prevista y sancionable en la Ley de Recursos Hídricos y en su Reglamento, debiendo imponerse una multa equivalente a 23,51 UIT. Asimismo, disponer como Medida Complementaria, acciones orientadas a restaurar la situación al estado anterior a la infracción, asumiendo el administrado los costos que demande su reposición, otorgándole un plazo máximo de hasta tres (3) meses, computados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución.

SEXTO.- Que, de conformidad con lo establecido por el literal f) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- SANCIONAR al administrado **LUIS ALBERTO RAYMUNDO NAVARRO** identificado con DNI N° 04822442, con una **MULTA** equivalente a **23,51 UIT**, por la infracción calificada como **MUY GRAVE** en materia de agua, por efectuar vertimiento de aguas residuales en el río Madre de Dios sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua, proveniente de la operación de lavado de material aurífero en chute por granulometría, cuyo detalle de infracción, sanción y fuente natural de agua se describen en el siguiente cuadro:

INFRACTOR	DNI N°	NOMBRE	SANCIÓN	CALIFICACIÓN	TIPO	MONTO (UIT)	PLAZOS		
							Multa	Medida Complementaria	
INFRACCIÓN	04822442	LUIS ALBERTO RAYMUNDO NAVARRO		MUY GRAVE	MULTA	23.51	15 días hábiles	03 meses	
	DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS		FUENTE NATURAL DE AGUA	UNIDAD HIDROGRÁFICA	CLASE	TIPO	NOMBRE DE FUENTE DEL CUERPO RECEPTOR		
	Efectuar vertimiento de aguas residuales de tipo minero al río Madre de Dios, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua, proveniente de la operación de lavado de material aurífero en chute por granulometría			Cuenca Inambari 46648	Superficial	Rio	Madre de Dios		
	TIPIFICACIÓN			UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL POLIGONO DE INFRACCIÓN (Coordenadas UTM)					
	Art. 120 LEY RECURSOS HÍDRICOS	Art. 277 REGLAMENTO LRH		DÁTUM	ZONA	ESTE (m)	NORTE (m)		
	9. Realizar vertimientos de autorización.	d. Efectuar vertimiento de aguas residuales en los cuerpos de agua o efectuar rehusó de aguas residuales, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua		WGS84	19 Sur	348 871	8 605 358		
						348 876	8 605 366		
						348 877	8 605 350		
				UBICACIÓN POLÍTICA					
	DEPARTAMENTO			PROVINCIA		DISTRITO			
	Madre de Dios			Manu		Madres de Dios			

ARTÍCULO 2.- DISPONER que el depósito de la multa impuesta sea pagada mediante depósito en las agencias del Banco de la Nación en la Cuenta Corriente N° 0000-877174 de la Autoridad Nacional del Agua (concepto multas por infracción) en el plazo de quince (15) días hábiles de notificado la presente resolución, bajo apercibimiento de iniciarse ejecución coactiva en caso de incumplimiento, debiendo alcanzar una copia del Boucher de depósito a la Administración Local



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 27461F7D

de Agua Tahuamanu-Madre de Dios dentro del tercer día de efectuado el mismo.

ARTÍCULO 3.- DISPONER como Medida Complementaria, realizar acciones orientadas a restaurar la situación al estado anterior a la infracción, asumiendo el administrado los costos que demande su reposición, otorgándole un plazo máximo de hasta tres (3) meses, computados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución.

ARTÍCULO 4.- DISPONER que la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, verifique el cumplimiento de lo dispuesto en la Medida Complementaria.

ARTÍCULO 5.- INSCRIBIR en el Registro de Sanciones, la sanción impuesta en el artículo 1 y la medida complementaria impuesta en el artículo 2 de la presente resolución, una vez que quede consentida o agote la vía administrativa.

ARTÍCULO 6.- NOTIFICAR la presente resolución al señor Luis Alberto Raymundo Navarro en su domicilio; poner de conocimiento a la Dirección Regional de Energía y Minas Madre de Dios, a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios y a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA
DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/eahv/yqc



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 27461F7D